壹、範圍

一、血親（§967）：直系血親（§967 I）、旁系血親（§967 II）

二、姻親（§969）

三、配偶

1、肯定說（戴）：若不為，則僅係§1123③之附屬家屬⇒非基本家屬⇒不合理

2、否定說（林、史）

(1) 無親等可言，僅係親屬關係之泉源，非親屬本身⇒配偶為0親等，比父母更近不合理

(2) 親屬與配偶於他法中對稱⇒配偶非親屬（史）（§1114、1116-1／1138、1144／1131、14 I、15 I、46 I①）

(3) 區分僅於親屬會議中可否為指定會員（§1132①）

(4) JP列入，TW通：父权法下產物⇒從他法觀之此規定無用而有害

貳、種類

一、血親

(1) 自然血親（SC 41上1151例：無法意定消滅）

A、無論姓氏（SC 27滬上117例）

B、全血緣（同父同母）、半血緣（同父異母、異父同母）均屬之（21院735、34院解2989、36院解3762）

C、非婚生子女：生父未認領前，非其血親

D、推定婚生子女：與推定之父於婚生否認之訴確定前仍為法律上血親（§1063 I、II）

(2) 法定血親＝擬制血親

A、養子女與養父母及其血親（25院1442否定養父母血親；29院3-37、33院2747、34院解2989變更）
⇒養子女間得結婚

B、推定婚生子女於婚生否認之訴期間過後（§1063 III），確定父子女關係⇒收養外之法定血親

二、姻親（§969）

① 血之配：繼母（SC 28渝上2400例）

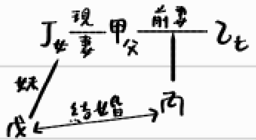
② 配之血

③ 配之血之配：連襟、妯娌

④ 親家（血之配之血）不屬之（30院2209）

⑤ 繼兄弟姐妹非親屬＝血之配之血

⑥



（丙之血之配之血⇒非近親結婚）

∴丙與甲間有直系血親亦有姻親（連襟）關係

參、親系

一、舊法

1、父系、母系親屬（74§1131Ⅱ：同親等父系優先，同系同親等年長者優先）

2、堂、表兄弟姐妹（87§983Ⅰ③：六親等、八親等之表兄弟姐妹不受近親結婚限制）

3、法定監護人（89§1094Ⅰ④：伯父、叔父）

二、現行（僅存直系、旁系 ⇒ 男女平等）

1、直系血親尊親屬：己身所從出（§967Ⅰ）

2、直系血親卑親屬：從己身所出（§967Ⅰ）

3、旁系：非直系但與己身出於同源之血親（§967Ⅱ）

4、姻親（§970）

① 血之配：從其配偶之親系

② 配之血：從其與配偶之親系

③ 配之血之配：從其與配偶之親系

肆、輩分（§983Ⅰ③、1073-1③、1115、1116、1117Ⅱ、1131Ⅰ①）

伍、親等（§968、970）

六、身分关係之發生

一、出生（§1063Ⅰ、§1065Ⅱ）

二、認領

1、非婚生子女與生母間关係因出生而發生，與生父須待認領始成立（§1065Ⅰ、1067Ⅰ）

2、附類：認領＝親子关係存在事實之通知 ⇒ 非親子关係發生原因

3、通：縱認領前有事實上血緣关係，仍須認領才溯及子女出生時（§1069）⇒ 認領為親子关係發生原因

三、收養（養子女及養父母及其親屬間）（§1072、1077）

四、結婚（配偶、姻親）（§969、1064 推定婚生）

柒、身分关係之消滅

一、死亡（§6）

1、因出生而生之自然血親惟有因死亡而消滅

(1) 24院1341：離婚後訂約命一方與子女斷絕关係屬當然無效

(2) SC41台上1151例：血緣关係不得以當事人間同意而終止，縱有協議，不生法律上效力

2、出養子女後，本生父母與其之自然血親关係不因出養消滅

↳ J28：直系、旁系血親关係於出養後仍存在

二、收養之撤銷与終止 (§1080~1081)

1、SC 33上5318：收養关係判決終止後，其他相关親屬关係隨之終止

2、34院解3010：收養終止時，若收養者、養子女之子女同意不隨同離去原家 ⇒ 養祖孫关係不因終止收養而消滅

三、結婚之撤銷与離婚 (§971、1049、1052、1052-1、989~997)

四、婚姻視為消滅

1、§988③但 ⟶ §988-1Ⅰ前婚姻視為消滅

↳ 96年增訂時未修正§971 ⇒ 立法疏漏 ⇒ 類推§971

2、74§971：夫死妻再婚、妻死贅夫再婚視為姻親关係 ⇒ 現行民法与死亡配偶之血親无途徑消滅姻親关係

(1) 陳棋炎：JP§728Ⅱ可參考 ⇒ 理應考慮有权消滅姻親关係，較符合個人民法特色

(2) 戴：姻親係以婚姻為媒介，与一定親屬發生法律上权利义務 ⇒ 一方死亡他方再婚時，宜使该权利义務由新婚配偶之親屬取代

(3) 林：再婚時仍与前配偶之親屬維持姻親关係，將使姻关係複雜化

(4) SC 112台簡抗79裁

A、死亡前固不得終止，死亡後无合意終止非基於血緣关係而生之关係与憲§22保障人格自由意旨不符 (对比結婚及收養)

B、74年刪除之規定時立法者未考量姻親关係之合意終止 ⇒ 立法疏忽 ⇒ 法律漏洞

↳ 前審金門地院111養聲5裁：非法律漏洞，係立法者权衡倫常及人格自由所作出之取捨，无因社会變遷有檢討修正必要 ⇒ 无須釋憲

C、姻親所生权利义務 < 收養 ⇒ 舉重明輕、平等原則，應類推§1080Ⅰ、Ⅱ書面合意終止收養 終止姻親关係

D、SC 112台簡抗106裁：合意終止行為是否必由法院介入者係立法者权衡必要性及司法資源有限性 ⇒ 立法者自由形成空間，合憲 (非法律漏洞)